رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٩١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٣٠هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - ضباط - قرارات وظيفية - لفت نظر - تخطي المراجع الوظيفية - انتفاء العقوبة التأديبية - انتفاء القرار الإداري النهائي - تعريف القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن لفت نظره - القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام بقصد إحداث وترتيب آثار نظامية - طلب إلغاء القرارات لا يتوجه إلا للقرارات النهائية المنتجة لآثارها - حقيقة مطالبة المدعي هي طعن في خطاب وليس في قرار إداري نهائي - عدم اعتبار لفت النظر إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة النهائية، ولا من العقوبات التأديبية النظامية، وإنما إحاطة الموظف بخطأ بسيط اقترفه ليصار إلى استدراكه وعدم تكراره - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ضمنها أنه صدر بحقه قرار بلفت النظر بموجب الخطاب رقم (١١٤٣٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ وذلك بسبب مخالفته لأحكام الضبط العسكري بتخطيه

المراجع، خاتماً صحيفة دعواه بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وأرفق بلائحة الدعوى ما يراه مستنداً لدعواه. وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها كما هو مدون بمحاضر الضبط، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً ضمنها عدم اكتساب قرارات لفت النظر لطبيعة القرار الإداري النهائي، وإنما هو إجراء مصلحي داخل الجهة، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى. وطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها الإفادة عما ذكر في قرار العقوبة الصادرة بحق المدعي بأن هذه العقوبة تحفظ في ملف المدعي وتعتبر سابقة والأثر المترتب على ذلك. وفي جلسة هذا اليوم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً ضمنها أن معنى كلمة (تحفظ كسابقة) الواردة في قرار العقوبة يقصد بها أنها تحفظ في ملف المدعي ويتم الرجوع لها في حال تكرار الخطأ نفسه أو القيام في ارتكاب خطأ مشابه لا قدر الله، مشيراً بأن لفت النظر قد أعطي للمدعي بأمر من رئيس هيئة الأركان العامة لتخطيه المراجع، وذلك وفق الصلاحيات المخولة له. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرةً جوابيةً ضمنها أن القرار محل الدعوى الوارد لقيادة المنطقة الشمالية كان من إدارة شؤون ضباط القوات البرية (قسم الترقيات) وتحت توقيع القائد، ذاكراً أن تلك العقوبة تؤثر على مركزه النظامي؛ لأن قسم الترقيات هو قسم يؤثر في عمله من حيث الترقية من عدمها، ذاكراً أن هذا القرار مؤثر عليه من الناحية المعنوية حيث أظهره بمظهر المهمل في نظر رؤسائه وزملائه، وهذا يتعارض مع ما ذكرته الجهة المدعى عليها بأنه إجراء مصلحي. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للرد، ولصلاحية

الدعوى للحكم، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم على الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي أقام هذه الدعوى طالباً إلغاء قرار لفت النظر الصادر بحقه بموجب الخطاب رقم (١١٤٣٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ؛ لذا فإنه ينعقد الاختصاص الولائي بنظر الدعوى للمحاكم الإدارية استناداً إلى المادة (١٣) فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والدعوى موافقة في توزيعها لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فالقرار صدر بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ، وتبلغ به المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، وتظلم منه أمام المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢هـ، وأقام هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر في النظم الإدارية أن القرار هو (إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام وفقاً للصلاحيات التي تملكها بمقتضى الأنظمة واللوائح

بقصد إحداث أو ترتيب آثار نظامية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة)، وأن الطعن على القرارات لا يتوجه إلا للقرارات النهائية المنتجة لآثارها، وحيث إن طعن المدعي في حقيقته هو طعن على خطاب وليس على قرار إداري نهائي كما سبق؛ إذ لا يعد لفت النظر إفصاحاً من الجهة المدعى عليها عن إرادتها الملزمة النهائية، إضافة إلى أن لفت النظر لا يعد من العقوبات التأديبية التي نص عليها النظام؛ وبالتالي فإن لفت النظر لا يعتبر جزاءً أو عقوبةً؛ إذ ليس الهدف منه الزجر أو توجيه الإنذار، وإنما الإحاطة بخطأ بسيط اقتُرف بطريق الخطأ ليصار إلى استدراكه وعدم تكراره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على مستندٍ صحيح.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية المقيدة برقم (٣٥١) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد قيادة المنطقة الشمالية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.